من كلام الله تعالى وهو مما لا يجوز أخذ العوض عنه (ولا) سرقة (ما عليه من حلى) كسيفه لان ذلك تابع لما لا يقطع بسرقته (ولا) قطع (ب) سرقة (كتب بدع و) كتب (تصاوير) لانها واجبة الاتلاف (ولا) بسرقة (آلة لهو) كالطنبور والمزمار ولو بلغت قيمته مكسورا نصابا لانه للمعصية فلم يقطع بسرقته كالخمر (ولا ب) سرقة (صليب أو صنم) من ذهب أو فضة تبعا للصناعة أشبه الاوتار التي بالطنبور والشرط (الرابع) من شروط وجوب القطع في السرقة (كون المسروق نصابا وهو) اى النصاب الموجب للقطع في السرقة (ثلاثة دراهم) خالصة أو ثلاثة دراهم تخلص من دراهم فضة مغشوشة (أو ربع دينار) من الذهب فيكفي الوزن من الفضة الخالصة أو الغير الخالص ولو لم يضرب او يكمل أحدهما بالآخر (أو) سرق (ما يساوى أحدهما) اى أحد نصاب الفضة أو الذهب من غيرهما (وتعتبر القيمة) أى قيمة المسروق اذا لم يكن ذهبا أو فضة باحدهما (حال الاخراج) من الحرز لان الاعتبار بحال السرقة وهو وقت الوجوب لوجود السبب فيه وهو السرقة فلا يعتبر ما حدث بعده فلو نقص بعد اخراجه قطع لان أتلفه باكل أو غيره فيه أو نقصه بذبح ثم أخرجه الشرط (الخامس) من شروط وجوب القطع في السرقة (اخراجه) أى اخراج النصاب (من حرز) على الاصح في قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأى وعنه لا يشترط الحرز (فلو سرق) انسان (من غير حرز) مثل أن يجد حرزا مهتوكا أو بابا مفتوحا فيأخذ منه ما بلغ نصابا أولا (فلا قطع) عليه لفوات شرطه كما لو أتلفه داخل الحرز باكل أو غيره الآن عليه ضمانه ومن أخرج بعض ثوب قيمة البعض المخرج نصاب قطع به ان قطعه والا فلا (وحرز كل مال) يقطع السارق بسرقته منه (ما حفظ فيه) ذلك المال (عادة) اى في العادة لان الحرز معناه الحفظ ومنه قولك احترزت أى تحفظت ولما ثبت اعتبار الحرز بالشرع في موضع اعتبره فيه من غير صفة له ولا فيه عرف لغوى يتقرر به علم ان المرجع فيه الى العرف بين الناس (ف) حرز (نعل برجل) أى رجل من كان لابسه (وعمامة على رأس حرز) وحرز جوهر ونقد وقماش في العمران بدار ودكان وراء غلق وثيق والغلق اسم للقفل خشبا كان أو حديدا او صندوق بسوق وثم حارس حرز وحرز بقل وقدور باقلا وقدور طبخ وحرز خزف وثم حارس وراء الشرائح وحرز حطب وخشب الحظائر وحرز ماشية الصيرفي مرعى براع يراها غالبا وسقن في شط بربطها وابل باركة معقولة بحافظ حتى نائم وحرز الابل الحاملة تقطيرها مع قائد يراها ومع عدم تقطيرها بسائق يراها وحرز ثياب في حمام وحرز اعدال بسوق بحافظ كقعوده على متاع ونوسده وان فرط حافظ الحمام أو السوق فنام أو اشتغل فلا قطع وضمن المسروق حافظ معتد للحفظ وان لم يستحفظ (ويختلف الحرز باختلاف البلدان) فان البلد اذا كان واسع الاقطار غلظت احرازه لانه لا يؤمن عليه ان سرق منه أحد انه لا يظهر لسعة رقعة البلد وكثرة أهله وان كان صغيرا لم يحتج الى ذلك لان السارق يعرف فيه فلا يحتاج الى زيادة كافة في منعه عن السرقة (و) يختلف (ب) اختلاف عدل (السلاطين) وقوتهم وضدهما (ولو اشترك جماعة في هتك الحرز و) اشتركوا في (اخراج النصاب قطعوا جميعا) لانهم اشتركوا في هتك الحرز واخراجه منه (وان هتك الحرز أحدهما) فقط (ودخل الآخر فاخرج المال فلا قطع عليهما) أى على واحد منهما لان الاول لم يسرق والثاني لم يهتك الحرز (ولو تواطأ) على ذلك في الاصح لان التواطؤ